

1500115-12.2019.8.26.0638

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: VANDICKSON SOARES EMIDIO

Comarca: Tupi Paulista

Foro: Foro de Tupi Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autora:

A Justiça Pública

Réu:

ETEVALDO ANDRÉ DO NASCIMENTO JUNIOR, Assistência Judiciária, Brasileiro, Solteiro, Ajudante Geral, RG 717192490/62022175, CPF 700.839.414-44, pai ETEVALDO ANDRÉ DO NASCIMENTO, mãe TANIA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO, Nascido/Nascida 13/12/1991, de cor Branco, natural de Natal - RN, com endereço à RUA PORTO ALEGRE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupi Paulista

Foro de Tupi Paulista

1ª Vara

Rua Tiradentes, 877 - Centro

CEP: 17930-000 - Tupi Paulista - SP

Telefone: (18) 3851-1212 - E-mail: tupipta1@tjsp.jus.br

1500115-12.2019.8.26.0638 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500115-12.2019.8.26.0638

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autora:

A Justiça Pública

Réu:

ETEVALDO ANDRÉ DO NASCIMENTO JUNIOR, Assistência Judiciária, Brasileiro, Solteiro, Ajudante Geral, RG 717192490/62022175, CPF 700.839.414-44, pai ETEVALDO ANDRÉ DO NASCIMENTO, mãe TANIA MARIA SOUZA DO NASCIMENTO, Nascido/Nascida 13/12/1991, de cor Branco, natural de Natal - RN, com endereço à RUA PORTO ALEGRE, 964, Presidente Prudente - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANDICKSON SOARES EMIDIO

Vistos.

O(A) sentenciado(a) ETEVALDO ANDRÉ DO NASCIMENTO JUNIOR, foi condenado(a) ao pagamento 11 (onze) dias-multa, conforme certidão expedida a fls.332/333.

Seria o caso da adoção do procedimento do art. 480 das NSCGJ.

No entanto, o Ministério Público manifestou-se pelo desinteresse na execução do valor, sob a ótica dos princípios da economicidade, efetividade e, notadamente, do princípio constitucional implícito da proporcionalidade (fls. 391/403).

É o relatório.
Decido.

Na forma do art. 51 do Código Penal, a multa é dívida de valor, aplicáveis a ela as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.

In casu, verifica-se que o valor da multa aplicada é inferior a 1.200 UFESPs, considerado antieconômico pelo próprio Estado (Lei nº 14.272/10, alterada pela Lei nº 16.498/17), credor da verba executada, eis que a ausência do pagamento espontâneo já pressupõe um esforço maior para o recebimento do débito do que o valor a ser recebido.

Instaurar, ou manter, um processo de execução de multa reconhecidamente de caráter penal, sob a disciplina legal que exige que o procedimento observe quaisquer normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública e, havendo norma dispensando o Estado dessa cobrança, parece-nos ser situação de flagrante constrangimento ilegal.

Aliás, a validade, a impositividade e os reflexos de tais normas, que disciplinam a execução de valores antieconômicos aos casos de natureza penal, têm sido amplamente admitidos pelo Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de reconhecimento de atipicidade de crimes tributários, como se verifica da Tese adotada no Tema 157 dos Recursos Repetitivos e de observância obrigatória, verbis:

“Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda”

No mais, em relação aos condenados hipossuficientes, elucidou o Superior Tribunal de Justiça que o “condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e de indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal de proteção da família (art. 226 da Carta de 1988). (Resp 1785383/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 30/11/2021).

No mesmo sentido, recentes julgados do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que, nos autos da execução da pena de multa nº 1005252-42.2021.8.26.0127, indeferiu pedido de extinção da punibilidade da referida reprimenda imposta ao sentenciado – Recurso defensivo objetivando o acolhimento desta pretensão, com fundamento (1) na irretroatividade do decidido na ADI nº 3150; (2) no direito ao tratamento isonômico; (3) na manifesta ineficiência da execução; (4) na inobservância da dignidade da pessoa humana e ao princípio da proporcionalidade (a exclusão social trazida pela não extinção e a inobservância da central função da pena no momento); e (5) na vedação às sanções de caráter perpétuo e inobservância da personalidade da pena – Descabimento – Revisão de posicionamento em razão de decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento conjunto da ADI nº 3150 e da 12ª Questão de Ordem da AP nº 470 – A redação do artigo 51 do Código Penal, após a edição da Lei nº 9.268/1996, almejou apenas afastar a conversão da multa inadimplida em pena privativa de liberdade, sem, contudo, lhe retirar a natureza penal – Alegação de inadmissibilidade de cobrança de valor inferior a 1.200 UFESPs, por ausência de interesse de agir em

face de seu caráter antieconômico, nos termos da Lei Estadual nº 14.272/10 e na Resolução PGE nº 21/2017 - Inadmissibilidade - Diplomas normativos aplicáveis tão somente a órgãos do Poder Executivo Estadual e não ao Ministério Público - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça Recente decisão do STJ, que fixou nova tese para admitir a extinção da punibilidade se comprovada a hipossuficiência do condenado, a autorizar nova análise pelo juízo de origem - Decisão mantida, com a ressalva acima anotada - AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SP - EP: 00067551820218260127 SP 0006755-18.2021.8.26.0127, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 26/02/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/02/2022).

Nesse contexto, seguindo o recentíssimo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice ao reconhecimento da extinção da punibilidade na pendência do pagamento da pena de multa, desde que o reeducando comprove hipossuficiência econômica para a quitação da pena pecuniária, o que se verifica a partir das pesquisas efetuadas, através das quais constatou-se que o executado não é declarante do imposto de renda de pessoa física (fls. 362/364), não possui reservas financeiras, (fls. 380/382), não possui veículo (fls. 362), ao passo que, no sistema ARISP, não foram localizados imóveis em seu nome (fls. 383).

Ante o acima exposto e diante dos argumentos ofertados na manifestação ministerial acima mencionada, que adoto como razões de decidir, JULGO EXTINTA a pena de multa aplicada ao(à) sentenciado(a) ETEVALDO ANDRÉ DO NASCIMENTO JUNIOR, com fundamento no artigo 1º, da Lei Estadual 14.272/10, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 17 da Lei Estadual 16.498/2017, bem como no artigo 1º, incisos XIII e XIV, da Resolução PGE 21/2017.

Em razão da preclusão lógica, não remanescendo às partes qualquer interesse recursal, declaro o trânsito em julgado nesta data. Anote-se no sistema SAJ, desnecessária sua certificação.

Servindo a presente como mandado/carta precatória, intime-se o(a) sentenciado(a) do inteiro teor da sentença

Expeça-se ofício único à Vara das Execuções Criminais e ao TRE, comunicando.

Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Tupi Paulista, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA